

עין משפט
נר מצוה

לז:

ושמואל אמר אף חבית אסורה. דלית ליה צריה ומימה דצפרק מי שאלחו (גיטין דף עה:). דלמר דלמתיק שמואל גניטא דשכיז מרע אס ימות יהא גט ואס לא ימות לא יהא גט ולכי מיית הוי גיטא אלמא אית ליה צריה דה"י דייק צריש כל הגט (גס דף כה: ושם) וי"ל דהיינו דוקא תולה בדעת אחריס* אבל תולה בדעת עלמו מי הכא לית ליה צריה: *

לאיסור מוקצה לא חששו. אן סהדי דכל אחד מנייהו אקאי דעתיה מחלקו של חזרו ואס היו רוצין לאכלא כאן אינה אסורה משום מוקצה לומר כל חלק ומלק יונק משל חזרו ויש כאן מוקצה ולהוליקה איש לתחומו אמה אוסר עליהן מפני מומר לו לאכול אס נתן לו חזרו דלמר לעיל ס' משלחין ציו"ט צהמה חיה ועוף צין חיון צין שחוטין ומפרש רבינו שמואל לאיסור מוקצה שהצהמה גדלה ומוסיפה שמוניות ציוס טוב ולא אסרת להו למיחש להכיז אע"ג דסבירא ליה כרבי יהודה צמוקא לאיסור תחומין שחלק כל אחד יונק ומתגדל משל חזרו חשש לאסרה צק: והיוני

שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות רב אמר יחבית מותרת ובהמה אסורה ושמואל אמר חבית גמי אסורה מאי קסבר רב אי קא סבר ‏ יש ברירה אפי' בהמה תשתרי ואי קסבר אין ברירה אפילו חבית גמי אסורה לעולם קסבר יש ברירה ושינאי בהמה דקא ינקי תחומין מהדרי אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב לאיסור מוקצה לא חששו לאיסור תחומין חששו שתיק רב מאי הוי עלה ר' הושעיא אמר יש ברירה ור' יוחנן אמר אין ברירה וסבר ר' הושעיא יש ברירה והתני ‏ המת יבבית ולו פתחים הרבה כולן טמאים נפתח מהן הוא טמא וכולן טהורים חשב להוציאו באחד מהן או בחלון שיש בו ארבעה על ארבעה מצלת על הפתחים כולן ב"ש אומרים והוא שחשב עליו עד שלא ימות המת וב"ה אומרים אף משימות המת ואתמר עלה ‏ אמר ‏ ר' הושעיא לטהר את הפתחים מכאן ולהבא מכאן ולהבא אין למפרע לא אפוך ר' הושעיא אמר אין ברירה ור' יוחנן אמר יש ברירה ומי אית ליה לר' יוחנן ברירה ‏ והאמר רב ‏ אסי ‏ א"ר יוחנן יהאחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובל וכי תימא כי לית ליה לרבי יוחנן ברירה בדאורייתא אבל בדרבנן אית ליה ובדרבנן מי אית ליה ‏ והתני איז ר' יהודה אומר אין אדם מתנה על שני דברים כאחד אלא אם בא חכם למזרח עירובו למזרח למערב עירובו למערב ואילו לכאן ולכאן לא והיוני

צהמה שהיה צמים צין השמשות וכל אצריה צמייה יונקיס זה מזה ומששכיה ינק כל אצר ואצר משל חזרו ואין צריך לזכור: ינקי תחומין. חלקי הצהמה שראוין לשני תחומין: לאיסור מוקא לא חששו. אן סהדי דכל שני מיייהו אקאי דעתיה מתחלק על חזרו ואס חזרו אלא היו רואים לאכלא כאן אינה אסורה עליהם משום מוקצה לומר כל חלק ינק מחזירו ויש כאן מוקצה ולהוליקה איש לתחומו אמה אוסר עליהם מפני יניקה זו אס יש לחוש צריך לחוש אף משום מוקצה: יש צריה. וחצית וצהמה מותרין: אין צריה. ושניהם אסורין: **המס צמים כו'.** מפורש צפרק קמא: **ואתמר עלה א"ר אושעיא.** הא דלמרי צ"ה אף משימות המת חשז מועלת לטהר כלים הבאים בפתחים ממחשבה ואילך הוא דקאמרי אבל כלים דמעיקרא לא דאין צריה לומר הוצרך דקודם שימות גמי דעתיה להאי פתחא: **אפור.** קמייתא: **לקוחות הן.** ולא אמרינן הוצרך לכל אחד חלק ירושתו וירושא אינה חוזרת ציונל אלא שמא חלק הבא לזה לא היה שלו והרי החליפו חלקיהם והוו להו לקוחות ומחזירין זה לזה ציונל: **בדאורייתא.** לעמוד כנגד דבר תורה כגון יונל לא סמכינן בצריה: **אבל בדרבנן.** לעמוד כנגד איסור תחומין דרבנן סמכינן אצריה הלך חצית וצהמה מותרים: **אחד בדרבנן מי אית ליה שני** **איו.** **שם חס:** אין אדם מתנה על שני דברים **לחד.** בעירובין ‏ טנ ממהה אדם על עירובו ומינה שני עירובין ששע שעתיד חסם לצא סמוך לעירו צמוך ד' אלפים לדרוש צריים ואינו יודע אס למזרח אס למערב אומר אס צא חסם למזרח אס צא חסם יקנה לי שציתה צא למערב ערובי שצמערב יקנה צא לכאן ולכאן אס יצאו שנים למקום שארצה אלק ואצברו למחר יהא ערובי דצין השמשות קונה לאותו רוח למפרע ואי אפשר כן אלא ע"י צריה דכי צורר למחר אומרים הוצרך דצין השמשות גמי דעתיה לגבי האי ובא ר' יהודה לחלוק ולומר אינו מתנה על שני חכמים לומר למחר אצברו דכי צורר למחר מי יימנר דערוצ של אותו רוח קנה לו צין השמשות והוצרך למפרע לא אמרינן: **אלא אם צא חסם כו'.** על חסם אחד ואינו יודע לאיזה רוח יצא אפשר להתנות: והיוני

משילין פרק חמישי ביצה

ללא כר' דוסא: **כאן צרועה אחד.** שאין צעיר אלא רועה אחד כל בני העיר מעמידין בהמסם צרשותו ונקנית ‏ ט צציתמו הלכך צין מוכר צין לוקח דעמו שלא תקנה הצהמה צציתמו אצלו אלא צצציתם הרועה. ומתני' צשני רועים דלא ידעינן להי מנייהו הויא לה דעת

צעלים הלכך הרי הן כרגלי הצעלים אס אינם אכל הרועה מצעוד יוס: **דיקא גמי.** דמתני' צשני רועים: **שנים ששאלו חתוק.** מצעוד יוס להיות צרשות שניהם: זה לילך **זו שחרי.** של יו"ט לבית המדרש: וזה לילך **זו ערבים.** של יו"ט לבית המשתה: **עליו לצפון.** על מנת אותו חתוק להוליכו לצפון: **זו שערב עליו לצפון מהלך.** ומוליכו לצפון: **כרגלי מי שערב לדרוס.** מה שרגליו של דרומי יכולין לילך לצפון מוליכו זה לצפון ולא יומר: **וזה שערב עליו לדרוס.** מוליכו ‏ (ב) זה לדרוס כרגלי מי שערב עליו לצפון כמו שרגליו של צפוני מותרות לילך לדרוס מוליכו זה ולא יומר מפני חלקו של צפוני. כגון אס נתנו שניהם עירובין צסוף אלק אמה זה לצפון להיות לו שלשם אלפים לצפון ואלק לדרוס שהרי ממקום ערובו יש לו אלפים אמה לכל רוח וזה לדרוס לסוף אלק להיות לו שלשם אלפים לדרוס ואלק לצפון אין יכולין להוליכן אלא אלק אמה לכל ד' שניהם מותרים צהם: **ואס מצעו עליו אס הסחוס.** מחוס צצת מצפון לדרוס ארצעת אלפים שנים לצפון ושנים לדרוס ואס נתנו עירובן זה לסוף אלפים לצפון וזה לסוף אלפים לדרוס ומנאל מחוס שלם ממוצע להפסיק צין שני עירוביהן לא היו ממוקומו לא לצפון ולא לדרוס שהצפוני אין לו לדרוס אפילו פסיעה וכן הדרומי לצפון שממקום עירובו יש לו אלפים לכל רוח שהרי לכך ערב שסתלקם צציתמו ממקום ליגמו ותקנה צמקום עירובו: **שנים שלקחו.** מעיו"ט לחלקן ציו"ט: **צנים מוסר.** להוליך כל אחד חלקו למקום שערב: **וצהמה אסורה.** להוליך אלא למקום ששניהם הולכים: **אפי' צנים אסורה.** דאין צריה וי"ל חלק שצא לזה היה ראוי לחזרו וצין השמשות קנה חלק זה צציתם חזרו: **לעולם קסבר יש צריה.** הלכך חצית מותרת ושאיני

נאמר משל חזרו ואין צריך לזכור: ינקי תחומין. חלקי הצהמה שראוין לשני תחומין: לאיסור מוקא לא חששו. אן סהדי דכל שני מיייהו אקאי דעתיה מתחלק על חזרו ואס חזרו אלא היו רואים לאכלא כאן אינה אסורה עליהם משום מוקצה לומר כל חלק ינק מחזירו ויש כאן מוקצה ולהוליקה איש לתחומו אמה אוסר עליהם מפני יניקה זו אס יש לחוש צריך לחוש אף משום מוקצה: יש צריה. וחצית וצהמה מותרין: אין צריה. ושניהם אסורין: **המס צמים כו'.** מפורש צפרק קמא: **ואתמר עלה א"ר אושעיא.** הא דלמרי צ"ה אף משימות המת חשז מועלת לטהר כלים הבאים בפתחים ממחשבה ואילך הוא דקאמרי אבל כלים דמעיקרא לא דאין צריה לומר הוצרך דקודם שימות גמי דעתיה להאי פתחא: **אפור.** קמייתא: **לקוחות הן.** ולא אמרינן הוצרך לכל אחד חלק ירושתו וירושא אינה חוזרת ציונל אלא שמא חלק הבא לזה לא היה שלו והרי החליפו חלקיהם והוו להו לקוחות ומחזירין זה לזה ציונל: **בדאורייתא.** לעמוד כנגד דבר תורה כגון יונל לא סמכינן בצריה: **אבל בדרבנן.** לעמוד כנגד איסור תחומין דרבנן סמכינן אצריה הלך חצית וצהמה מותרים: **אחד בדרבנן מי אית ליה שני** **איו.** **שם חס:** אין אדם מתנה על שני עירובין ששע שעתיד חסם לצא סמוך לעירו צמוך ד' אלפים לדרוש צריים ואינו יודע אס למזרח אס למערב אומר אס צא חסם למזרח אס צא חסם יקנה לי שציתה צא למערב ערובי שצמערב יקנה צא לכאן ולכאן אס יצאו שנים למקום שארצה אלק ואצברו למחר יהא ערובי דצין השמשות קונה לאותו רוח למפרע ואי אפשר כן אלא ע"י צריה דכי צורר למחר אומרים הוצרך דצין השמשות גמי דעתיה לגבי האי ובא ר' יהודה לחלוק ולומר אינו מתנה על שני חכמים לומר למחר אצברו דכי צורר למחר מי יימנר דערוצ של אותו רוח קנה לו צין השמשות והוצרך למפרע לא אמרינן: **אלא אם צא חסם כו'.** על חסם אחד ואינו יודע לאיזה רוח יצא אפשר להתנות: והיוני

פיסתא אלא נתחא להו טומאה, ואפילו כלים הבאין (לגארי פתחים) שם לאחר מחשבה טמאים, דיוון דנתחא להו טומאה וזו לא סלקא מיייהו במחשבה עד דעבדי להו מעשה ממש, דפתח ליה להאי ומהני לטהר את האחרים מבאן ולהצא דקמינא לעיל נפתח אחד מהן כי' (שורבין סח). וב"ה אומרים אף משימות המת. דלמרינן יש צריה דמתאמול דעתיה כהאי פיסתא ולא נתחא טומאה לאחרינא ואפילו כלים דקודם מחשבה טהורין (סח) וקס"ד דצבצריה פלגינ ונכלים שהיו צהם צין מיהא למחשבה, צ"ש סביר לא אמרינן הוצרך דמעיקרא דעתיה להכי הואי ולא ירדה הטומאה לשאר הפתחים, וצ"ה סביר הוצרך, ולגמא דס"ד השתא סבירא לן דנפתח אחד מהם גמי הוו פלגינ ככלים דמעיקרא, וטעמא דקא תני לעיל דכתיב הכל ככלים דמכאן ולהנא (דעיר ‏). לטהר את הפתחים מכאן ולהבא: ואפילו צ"ה ליה הוצרך ואין מטהרין אלא כלים דלצטוף דלמחר מחשבה, אבל הראשונים טמאים, וצ"ה מעטמאן אף האחרונים. דקא סביר משצירה מורת טומאה לפתחים לפני מחשבה צמיחת המת שוב אינו עולה מהם אלא על ידי מבעל. כגון נפתח. ונפתחה אחד מהם לא פלגינ ממי' (סח). האחרים שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובל. ולא אמרינן הוצרך הדבר שזו חלק המגיע לכל אחד, וירושא לא קאמר דמתנא דמיהסר, אלא אמרינן חלקו של זה היה ראוי לזה והחליפו והרי הוא נתקן ומחזין ומחליפין ציונל (ב"ק סח) וחזר ציונל לתחילתו משום מלות יונל והדר שקלים דמעיקרא (גיטין כה). וחזרין וסולקין (בבברות כג). אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. להניח שני ערובין אחד למזרח ואחד למערב, שגא אס יצאו שני חכמים אחד למזרח ואחד למערב, ולומר לאיזה מהן שארצה אלק למחר, לפי שקניית עירוב צין השמשות היא וכסו צורר למחר אותו שצילה לא סמכינן אצריה לומר הוצרך שהעירוב לצד חסם זה קנה שציתה חמש, אלא על חסם

מסורת הש"ס

(א) [למן מ.], צ [שבת מ. וש"י], א [למן מ.], ד [עירובין נ: ע"ש], ס [מולין קלה:], א [עירובין סח. לעיל. א הלכות פ"ז מ"ג], ו [לעיל. י. ע"ש], ח [ע"י מוספות עירובין סח. ד"ה אמר], ט [גיטין כה. מת. צ"ק סט: בבברות נב: מ.], י [גיטין כב. אש עיין בסדר הדורות, ס] עירובין לו: חולין יד: יומא ט"ז, כ"א: כ"ב: וכןקית, ח] דך [ל:], א [וע"ש מוספות יומא נ. ד"ה דברי ומוספות בבברות מת. ד"ה דטלין, ס] דך יד:].

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה חז שערב עליו לדרוס מוליכו לדרוס כ"ל ומינה זה נמחק:

מוסף רש"י

הלכה כר' דוסא. דלמר הרי הוא כרגל הרועה (לקמן סח). **הלכה כסתם משנה.** רבי הוא סודר המשנה וכשראה דברי חסם שציוו צענינו שגאן קמם ולא הוצרך אלא אומרו עליהן כדי שלא יהו שניה מפני יחד וגרלן כאילו נשנו מפני המרובים ועשו כמקומן (דעיר ב). ולו פתחים הרבה. כולם פתוחים או כולם סגורים (דעיר ‏). כולם טמאים. כל כלים המומחים צתלל הפתחים חמת עיני המפקה של פתח טמאים, ואף על פי שאינו חמת הגג המאחיל על המנה, שגורו חכמים טומאה על מקום שהוא דרך יציאת הטומאה שסופו לגאח דרך שם, וסאן אין חל יודעים כהאי וציאלטו הלך כולם טמאים (דעיר ‏). ופתח שעמדי לגאח צו מיעמל מיד וטומאה ליכא, אלא לגבות טומאה הי גמיר לה, ואפילו גלותם על טפח על טפח טמאין, דיוון דטולן סמומין לא מוכחא מיעלמא כחי מפיק ליה (שורבין סח). נפתח אחד מהן. לאחר מיתה המת (דעיר ‏). ודאי כהסא מפיק ליה צין כלים דמעיקרא צין כלים דלצטוף המובאן לו מנחין, וכולן טהורים. דלברי הכל מוקמינן לה, דמזיו הכל מבאן ולהצא ככלים המובאים למזקן חזרי ק מנחין, דוואי כהסא דנפתח מפיק ליה (דעיר ‏). ארבעה על ארבעה. כן שיערבו שאלוי להולאת מחוס (דעיר ‏). פחות מד' על ד' אינו חשוי להליל על השאר (שורבין סח). מצלת על הפתחים כולן. מלגמא כאילו נפתח (דעיר ‏). עד שלא ימות המת. דלא נתחא להו טומאה אשאר פתחים, אבל משימות המת כבר נעמאן הכלים ולא אמרינן הוצרך הדבר דמעיקרא גמי דעתיה לאסוף כהאי

^[1] (א) [למן מ.], צ [שבת מ. וש"י], א [למן מ.], ד [עירובין נ: ע"ש], ס [מולין קלה:], א [עירובין סח. לעיל. א הלכות פ"ז מ"ג], ו [לעיל. י. ע"ש], ח [ע"י מוספות עירובין סח. ד"ה אמר], ט [גיטין כה. מת. צ"ק סט: בבברות נב: מ.], י [גיטין כב. אש עיין בסדר הדורות, ס] עירובין לו: חולין יד: יומא ט"ז, כ"א: כ"ב: וכןקית, ח] דך [ל:], א [וע"ש מוספות יומא נ. ד"ה דברי ומוספות בבברות מת. ד"ה דטלין, ס] דך יד:].

^[2] (א) ע"פ מ"י.